Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Jordi Badia Perea (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 04/03/2020
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I SARDANISTES DE CALAF (Secció de la Fundació Privada Casal de Calaf)

REUNITS

Per una banda, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb NIF P0803100G; assistit pel secretari interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, el Sr. Francesc Latorre Colell com a representant de SARDANISTES DE CALAF (en endavant "l'entitat"), amb DNI.448-Z i seu social a Carretera Llarga, 11 de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

Sardanistes de Calaf és una grup heterogeni de persones afeccionades a les sardanes que promou, dinamitza i potencia la cultura sardanista a Calaf i a l'entorn a través de ballades, cursets i activitats relacionades.

L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2020.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

NIF P0803100G

Codi Validació: 5PY3MTGMRJRSW7GEY2Y4SR754 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

- En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament facilitarà la infraestructura (escenari, taulells, cadires, equip de so, contenidors, etc.) i la publicitat i difusió necessària per la organització dels esdeveniments.

El conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Calaf amb el Casal de Calaf estableix, a més, un ajut econòmic en concepte d'aixopluc de l'entitat.

- En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en 1.000 € (MIL EUROS) anuals corresponents a les activitats de l'entitat previstes per a l'any 2020:

- Sardanes enllaunades Santa Calamanda
- Taller de sardanes al casal de la gent gran
- Sardanes enllaunades cada 1er diumenge de mes
- Ballada de primavera
- Taller de sardanes Escola Alta Segarra
- 5è Aplec de la sardana vila de Calaf (9 de juny)
- Sardanes a la fresca (del 27 de juny al 29 d'agost)
- Sardanes enllaunades 10 de setembre

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

- En relació als equipaments i les activitats:

Es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats.

Codi Validació: 5PY3MTGMRJRSW7GEY2Y4SR754 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

- En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

- Memòria de l'activitat realitzada
- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.
- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre..

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

- En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

Vetllarà per a la seguretat dels participants contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

TERCER- L'import d'aquestes subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.

Codi Validació: 5PY3MTGMRJRSW7GEY2Y4SR754 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el retiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, es fa imprescindible que les entitats que reben fons públics procedents de l'Ajuntament de Calaf presentin juntament amb les factures que avalen l'import de la subvenció concedida, l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs juntament amb la documentació justificativa.

QUART.- *Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta mate`ria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

CINQUÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SISÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

Calaf, document signat electrònicament

SARDANISTES DE CALAF

Francesc Latorre Colell

Codi Validació: 5PY3MTGMRJRSW7GEY2Y4SR754 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4